



P U T U S A N

Nomor 3505 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

INDAH PUSPITA SARI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah, Nomor 05, Tedeng Daya, RT002/RW003, Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Layung Purnomo, S.H., M.H., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Layung & Rekan, beralamat di Pacific Building Lt. IV, Suite 415, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cq PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG CIREBON GUNUNG JATI, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cirebon Gunung Jati, Bastian Nur Ardiansyah, berkedudukan di Jalan Kesambi, Nomor 58A, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noor Hadi Widiana dan kawan, Para Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cirebon Gunung Jati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA CIREBON, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 48, Kelurahan Sukapura, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3505 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Wahyudi dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan Penggugat agar Turut Tergugat tidak melaksanakan lelang terhadap agunan milik Penggugat yang meliputi:

- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1683/Kedungjaya, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat seluas 150 m² atas nama Indah Puspita Sari,
- b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1835/Klodran, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, seluas 268 m² atas nama Indah Puspita Sari,
- c. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2504/Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 240 m² a.n. Indah Puspita Sari;

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan melarang Penggugat melakukan pembayaran atas Perjanjian Kredit Nomor 89, tertanggal 18 Mei 2017 serta tidak memberikan relaksasi terhadap ketiga fasilitas kredit Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3505 K/Pdt/2023



3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar menerima pembayaran Angsuran atas ketiga Fasilitas Kredit Penggugat secara terpisah sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 89 tertanggal 18 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat,
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 26 tertanggal 7 Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat,
 - c. Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 1 November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat agar tidak melaksanakan lelang terhadap agunan milik Penggugat yang meliputi:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1683/Kedungjaya, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat seluas 150 m² atas nama Indah Puspita Sari,
 - b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1835/Klodran, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, seluas 268 m² atas nama Indah Puspita Sari,
 - c. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2504/Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 240 m² atas nama Indah Puspita Sari;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan Pengadilan sebagaimana tersebut di atas secara sukarela dan apabila tidak bersedia dapat dilakukan secara paksa serta bila perlu menggunakan alat Negara;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3505 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan *obscuur libel* (kabur);
- Keberatan terhadap eksekusi lelang seharusnya dilakukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Cbn., tanggal 27 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 179/PDT/2022/PT BDG., tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3505 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Perkara Perdata Nomor 179/PDT/2022/PT BDG., tanggal 13 April 2022 *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Cbn., tanggal 27 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan melarang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melakukan pembayaran atas Perjanjian Kredit Nomor 89 tertanggal 18 Mei 2017 serta tidak memberikan relaksasi terhadap ketiga Fasilitas Kredit milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat agar menerima pembayaran Angsuran atas ketiga Fasilitas Kredit Pembanding secara terpisah sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 89 tertanggal 18 Mei 2017 antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 26 tertanggal 7 Juli 2017 antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
 - c. Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 1 November 2017 antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3505 K/Pdt/2023



4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat agar tidak melaksanakan lelang terhadap agunan milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang meliputi:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1683/Kedungjaya, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat seluas 150 m² atas nama Indah Puspita Sari;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1835/Klodran, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, seluas 268 m² atas nama Indah Puspita Sari;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2504/Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 240 m² atas nama Indah Puspita Sari;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan Pengadilan sebagaimana tersebut diatas secara sukarela dan apabila tidak bersedia dapat dilakukan secara paksa serta bila perlu menggunakan alat negara;

Subsida atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 September 2022, kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3505 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cirebon tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat Perjanjian Kredit Nomor 89, Nomor 26, dan Nomor 01, dimana Penggugat selaku debitur telah wanprestasi dan telah diperingatkan tetapi tidak ditanggapi oleh Penggugat, maka Tergugat selaku kreditur sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dapat menjual lelang objek jaminan atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas permintaan Tergugat telah dilakukan sesuai prosedur bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: INDAH PUSPITA SARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INDAH PUSPITA SARI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3505 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3505 K/Pdt/2023